

מסורת הש"ס

(6) ממדבר טו,

תורה אור השלם

1 אף בגורל יחלק את הארץ לשמות מטות אבתם יחילו:

2 לאלה תחלק הארץ בגזילה במקפר שמות:

במדבר כו גג

הגהות הב"ח

(6) רשב"ם ד"ה (נדף הקודם) וסויה כי חד חלף דלחף דמת ונטלו: (ב) ד"ה כאלה ובי' תחלק הארץ לכשרים כ"ז' ומיתא מפני נמקח:

מוסף רש"י

ובאן מתים יורשין חיין. כ"ל, שזי אחים מיוצאי מצרים שהיו להם בנים בבאי הארץ לזה אחד ולה שגלה, האחד נטל חלק אחד והשגלה נטלו שגלה, שנאמר לאלה תחלק הארץ, וסויה תחלתן אלל אזי איתין וחלקן הכל כזה, וסויה שנאמר לשמות שמות אבותם ינחנו, שאמר שנטלו הבנים חלקו לפי האבות שיאלו מצרים, ואילו מתחילה תחלקו למנין יוצאי מצרים לא היו נטלין אלל הארבעה אלל שני חלקים, עכשיו נטלו ארבעה חלקים (במדבר כו נה).

מוסף תוספות

א. נ"ל: ועוד אהיה להם ביצאי מצרים אבות ואבי אבות אלמה ינחנו מלעשות החזרה לאבותיהן ועושים לאבי אבותם ודרי הכתוב אומר לשמות מטות אבותם, ובכו י"ל שחזרין גזזן שתאה החזרה לראשון שבהם כי הוא עיקר יורשיו יריכו טפלים לו ואין לבן כלום בחיי האב. רע"ז.
ב. וצ"ל שלאחר שהחזירו הבנים אצל אבותיהן נעשו אבותיהן שותפין בגמרים בכל מה שהחזירו בניהן לחן ולפיכך כשתון מורישין אותן וירשין בשוה, ודוחק.
ג. והא דקשה לו לרש"י ד"ל לפרש כיון דאין מחזירים אלא אצל אביהם, למה חולקים בשוה, כל אחד יחזיר כל נכסיו לבנו ולא לבן אחיו, ה"ז קשיא לפירושו למה יש להם להחזיר אצל אבי אביהם במקום אביהם וחלף אביהם קודם לאבי אביהם לירש,אלא על כרחך גזירת הכתוב היא, ה"ז לפירוש רשב"ם ד"ל איכא דלמיר דגזירת הכתוב היא שהאבות יוכו למחצה זה שיש לו בן אחד כמו אותו שיש לו בנים הרבה, אע"פ שאין הדין כן אלא לקיים מצוה מצרים אלא אחין נשם מוס' הא"ש.
ד. ואין מחזירין לאביהן שיחלוק עם אחי אביו אע"פ שהם מירצאי מצרים אלא אחין דוקא חולקין בשוה מה דהכי משמע קרא לשמות מטות אבותם נטלו הבנים והאבות. רבות יטע.

יש נוחלין פרק שמיני בבא בתרא

בגלעד אזי חפר ובמכיר אזי גלעד לעיל מינה איירי ואיכא למימר דאגלעד קאי ומאי שני שני לגלעד כלומר בן בנו כדכתיב [במדבר טו] בן חפר בן גלעד הרי ג' חלקים ב' חלקי בכורה וחלק זלפחד עצמו שהיה מיוצאי מצרים. והאי דלא קחשיב במתני' ד' חלקים שהיה להם לבנות

זלפחד כדכתיב (יהושע ח) ויפלו חבלי מנשה עשרה שיתא דשיתא בתי אבות וארבע ידיהו דהוה לכו חד אחא דלחא (6) ונטלו חלק בנכסיו כדאמר' בגמ' [ק"ח:] היינו טעמא דלא הוה משמע לן מידי דהא כבר אשמועינן דבת הבן הרי היא צמקוס הבן ליטול עם האחין בנכסי חפר דהוא הדין דהרי היא צמקוס הבן ליטול עם האחין בנכסי האח ואי לאשמועינן דליוצאי מצרים נתחלקה הארץ הא שמועינן לה מדנטלו חלק זלפחד בצביל שהיה מיוצאי מצרים אצל ביהי ג' חלקים דקתני אשמועינן תלתא מילי דליוצאי מצרים נתחלקה הארץ וצת הבן היא כגן לירש עם האחין וארץ ישראל מוחזקת היא ליוצאי מצרים ונטל זה בכור פי שנים:
גב' ליוצאי מצרים נתחלקה הארץ. כלומר לבאי הארץ נתחלקה הארץ כפי שבזון של יוצאי מצרים שנטלוה בתורת ירושה מנאצותיהם דלפי חשבון הראשון שנמנו

בשנה שניה לנאחם ממצרים נתחלקה הארץ כאילו ירשה הן עצמן ומי שהיה לו עמה צביאת הארץ בן אחד נטל כל חלקו ומי שהיו לו עשרה בנים נמי לא נטלו בין כולם אלל חלק אחד: שנאמר. בפנחס בצאי הארץ באותו מנין דערבות מואב דכתיב בכו (6) ובאלה לא היה איש מפקודי משה והערן וגו': לשמות מטות אבותם. של אלל שנמנו צביאת מצרים ינחנו אלל דלאותן יחלקו הנחלה ואלו אשר קמו תחתיהן יירשום. ולקמן [ע"ז] מפרש מנלן דהאי אבותם ציוצאי מצרים קאמר: לאלה סהלק. דכתיב לעיל אלל פקודי בני ישראל שז מאות אלף ואלף שבע מאות ושלשים וסמך ליה וידבר ה' אל משה לאמר לאלה תחלק הארץ אלמלא לבאי הארץ נתחלקה: כאלה. שהן בני עשרים דלבני עשרים שיאלו ממצרים נתחלקה הארץ אצל לא לטפלים שיאלו פחות מכן כ' שלא נטלו חלק בארץ לא הם ולא בניהם אלל בזכות מורישיהן ואם לא היה להם שום מוריש שיאלו ממצרים כגון שלא היה להם אב ולא דוד ואח שמתו במדבר בלא בנים או לא נטלו חלק בארץ. ובספרי [ריש פתח] כתב מה ט"ל לאלה תחלק הארץ (8) מפני כשרים וקדושים כלומר לאפקודי רשעים שזהן שלא היה להן חלק זה ואפילו בניהן אינן וזמין זה בצביל אציהן אלל בזכות וקנינה אם היו מיוצאי מצרים כדאמרין לקמן [ע"ז] בני מרגלים ומתולוננים נטלו בזכות אצי אציהן ובזכות אצי אמותיהן: לבאי הארץ נתחלקה הארץ. ולא ליוצאי מצרים דאין הולכין אחר היוצאין אלל אחר הנכנסים דראובן ושמעון שיאלו ממצרים והולידו בנים במדבר זה עשרה וזה אחד אי הוה אולינן בחר יוצאי מצרים היה נטל האחד כנגד כולן אצל עכשיו י"א חלקים והאחד נטל חלק אחד: אלל מה אני מקיים לשמות מטות אבותם.

דמשמע דאחר יוצאי מצרים נמי יש לנו לחלק הנחלה. ומפרש ואזיל דלהכי אהני לשמות מטות אבותם ינחנו דלאחר שנטלו בני ראובן ושמעון י"א חלקים בארץ מחלקין אותה ציניהן לפי חשבון מטות אבותם כאילו ליוצאי מצרים דהיינו ראובן ושמעון אבותם נתחלקו הני י"א חלקים ובגזן דהנהו יוצאי מצרים היו בני עשרים דומיא דבאי הארץ דקפיד קרא לענין נחלת ארץ ישראל אצני כ' דכתיב לאלה והבנים אינן כי אם שלושים צעלמא להציא לשניהן י"א חלקים וחזרין ראובן ושמעון ומורישין לבניהן בניו של ראובן נטלינן מחצה מי"א חלקים ובנו של שמעון נטול מחצה. והכי תניא בתוספתא (פ"ה ה"ג) כיצד שני אחין שהיו מיוצאי מצרים לאחד יש לו ט' בנים ולאחד יש לו בן אחד ולפניהם בית ה' כורין דהיינו י' לתכין תשעה נטלו לתך לתך ט' לתכין והאחד נטל לתך החזירים לאצותיהם וחזרו האצות והורישום לבניהן ט' אחין נטלו מחצה שהן כוריים וחאי ואחד נטל מחצה שהן כוריים וחאי וזהו שאמרנו בכל מקום חיין יורשין את המתים וכאן המתים יורשין את המתים וכן היה הצעה של ברייתא בסיפרי [ריש פתח] שנה הכתוב נחלה זו מכל נחלות שצתורה שכל נחלות שצתורה חיין יורשין את המתים וכאן המתים יורשין את החיים אמר רבי משל למה הדבד דומה לשני אחין כהנים שהיו בעיר לזה לו בן אחד ולזה לו ג' בנים ויצאו לגורן זה נטל סאה ואלו נטלו ג' סאין והוליכו אלל אציהן וחזרו וחלקו בשוה כיוצא בו אתה אומר בצאי הארץ זה נטל סאה ואלו נטלו ג' סאין והורישו את אצותיהן וירשו מתים את חיין וחזרו וחלקו בשוה דכפרישית לעיל. והשתא מתוקמי שני קראי לאלה תחלק הארץ אשמועינן שיטול כל אחד חלק אחד ואהני לשמות מטות אבותם לענין חלוקה לחלוק ציניהן מה שנטלו כאילו ליוצאי מצרים אצותיהם נתחלקו הנהו חלקים שנטלו ונטול בן שמעון מאלו החלקים כנגד כל בני ראובן: שני אחין כהנים. והמנו ציניהן לחלוק כל התרומות המיתנות לשניהן בשוה: לאלו

ע"ב

פרק שמיני בבא בתרא

ק"ו.

רבינו גרשום

רבינו גרשום

לשמות מטות אבותם ינחנו. כלומר על שם אותן שיצאו ממצרים מחלקין ארץ ישראל וכיצד שאם הוציא אחד ממצרים י' בנים ומתו ה' במדבר בלא בן ובשתיירו ה' אותן ה' בשתייירו טלו י"א חלקים אחד בשביל אביהם וה' חלקים בשביל אחיהן שמתו וה' חלקים בשביל עצמן ואם יצא [נסן] ה' ושוב נולדו לו ה' במדבר ובנכסו י' לארץ לא יטלו אלא ששה חלקים חלק חמשה בנים וחלק אביהן שיצאו ממצרים: אלא מה אני מקיים. הא דכתיב בפרשת פנחס מצרים שמונו מבין עשרים שנה לאלה תחלק הארץ וגו'. ומשמע דלהני דלא יצאו ממצרים נתחלקה הארץ והיו מבן חלקים להם ולעולם ייצאו פנחס מצרים צורכין לאשמועינן לאלה כאלה. כעם שאלו שמונו הן בני כ' שנה ומעלה כך הללו שירשין שנטלינן בשביל יוצאי מצרים צורכין שיהיו מבן כ' שנה: להוציא את הטפלים. קנינים שנכנסו לארץ שאין חולקים להם ולעולם ייצאו פנחס מצרים צורכין לאשמועינן שקלי הארץ ואי איתניהו שקלי בשביל עצמן ואי אמרת הדין אמרת דאיתניהו הא כתיב במדבר הוה יתמו פלו פגריכם הא אמר לקמן דלא נגזרה גזירה לא על פחות מבן כ' ולא על יותר מבן כ' ואי דליתניהו שקלי במקומן הני דבן עשרים שנה ומעלה. וד' יונתן אמר לבאי הארץ. ממש לאותן שנכנסו לארץ נתחלקה הארץ דשקלי בשביל עצמן ולא שקלי בשביל אבותם או אחיהן שיצאו ממצרים שמתו שנאמר לאלה תחלק הארץ אלה יריק בשביל עצמו: אלא מה אני מקיים לשמות מטות אבותם. דמשמע דבשביל אבות שיצאו ממצרים נוחלין: אלא משנתו נחלה זו. כדרוש במשל לשני כהנים אחין שערין זה חלקו בנכסי אביהן לאחד היה לו בן אחד ולאחד היה לו ב' בנים ומתו הללו שני אחין בגורן קודם שתחלק זה היה לו בן אחד נטל אותו וזה שהיו לו שני בנים נטלו ה' חלקים ומחזירין אצל אביהן ברשות אביהן הואיל והחזירום ברשות אביהם קנאם אביהם ביחד בשוה אע"פ שמתו דומה כמו שירשינם מאביהם וחזרין ומורישין אותם להם וחולקין אותן בשוה ומי שיש לו בן אחד נטל אותו בן חלק ומחצה והאחות שני בנים נטלין חלק ומחצה ואף כאן אילו היו ב' אחין שיצאו ממצרים ולא חלקו ערין נכסי אביהם והיה לאחד ד' בנים ולאחד י' בנים ובאו הבנים לארץ ונתנו להם בשביל עצמן י"ד חלקים ועכשיו כל אותן י"ד חלקים חזרין אצל אביהן שמתו וחזרין הבנים יורשין אותו מאביהן מי שהיו לו ד' בנים ונטלין ד' חלקים ואידך י' בנים נטלין ד' חלקים והיינו לשמות מטות אבותם דאף

ומחזירין אצל אביהן וחזרין וחולקין בשוה. צפירוש חומש פרש"י דמחזירין אלל אצי אציהן ורואה לפרש אדם שיאל ממצרים ולו שני בנים ולאותן שני בנים לזה בן אחד ולזה שנים והשתא כשמחזירין לאצי אציהן יש לחזור ולחלוק בשוה שמכחו באין ואין לו לירש לזה יותר מלזה שאם לא יאל אצי אציהן ממצרים אלל אצותיהן עצמן למה יחלקו בשוה כשמחזיר כל אחד לאציו הלא כל אב

יחזיר ויורש לבניו ולא לבני אחיו והא דקאמר הכא משל לב' אחים כהנים ואין מוזיר אציהן לא נקטיניהו אלל למשל צעלמא וקשה דלפירוש זה היה למיכתב לשמות מטות אבות אבותם דכשאין אצי אצות אלל אצות לבדם לא נפקא מינה מידי בצורה^א ועוד בתוספתא שהביא רבינו שמואל לא קתני אלל שני אחין שהיו מיוצאי מצרים לזה יש לו ט' וכו' ולא קתני שני אחין ואציהן ונראה לריצ"א דגזרת הכתוב הוא כשמחזירין אלל אע"ג דצעלמא אין הדין כך ההא גזרת הכתוב מהנך שני מקראות ודקאמר מתים יורשים את החיים לאו דין ירושה ממש אלל כעין ירושה^ב וא"מ מאי נפקא מינה בין למאן דלאמר

ליוצאי מצרים נתחלקה הארץ בין למאן דלאמר לבאי הארץ נתחלקה דהשתא כשמחזירין כל באי הארץ לאצותיהן כל מה שנטלו והאצות יחלקו בשוה הרי הוא כאילו ליוצאי מצרים נתחלקה וי"ל דדוקא כשהן אחין חזרין וחולקין בשוה אצל אם אינן אחין לא ואם לזה תשעה בנים ולזה אחד זה נוטל ט' לתמים וזה נוטל לתך^ג אחד אצל למאן דלאמר ליוצאי מצרים כולן נטלינן בשוה והא דפ"ה דראובן ושמעון שיאלו ממצרים והולידו בנים במדבר זה עשרה וזה אחד אי אולינן בחר יוצאי מצרים היה נטל האחד כנגד כולן אצל עכשיו י' נטלים עשרה והאחד נטל חלק אחד לא מיירי בראובן ושמעון אחים דא"כ גם למ"ד לבאי הארץ היו חולקין בשוה אלל נכרים הם ור"מ מפרש דכשהבנים מחזירין לאצותיהן כל אצות ישראל חולקין בשוה ונפקא מינה בין למ"ד ליוצאי מצרים בין למ"ד לבאי הארץ לענין טפלים שאם היו האצות בני עשרים מיוצאי מצרים ומתו במדבר ובניהן כשנכנסו לארץ כולם טפלים או נשים כבנות זלפחד למאן דלאמר ליוצאי מצרים נתחלקה היו נטלינן ולמ"ד לבאי הארץ לא היו נטלים כלום או איפכא אם יאלו ממצרים טפלים ולא אצות וכשצאו לארץ היו בני עשרים או הם או בניהם למאן דלאמר לבאי הארץ נטלינן ולמאן דלאמר ליוצאי מצרים אין נטלינן וקשיא לפירושו דלמאי נקט בתוספתא שני אחין ועוד קשיא לריצ"ם דלשמות מטות אבותם משמע אחין דוקא דבכל מקום קוראין לאחין אצות כגון לא יומתו אצות על בנים ומפקינן (פאהדין דף טו:) דבן אחיו פסול לו לעדות וגם מבנים לא יומתו על אצות נפקא לן (סג) דלחי האב פסול וגם משם יש להוכיח שיש להחזיר אלל האצות ולא אלל אצי אציהן ועוד

והענין ששמות מטות אבותם ינחנו דלאחר שנטלו בני ראובן ושמעון י"א חלקים בארץ מחלקין אותה ציניהן לפי חשבון מטות אבותם כאילו ליוצאי מצרים דהיינו ראובן ושמעון אבותם נתחלקו הני י"א חלקים ובגזן דהנהו יוצאי מצרים היו בני עשרים דומיא דבאי הארץ דקפיד קרא לענין נחלת ארץ ישראל אצני כ' דכתיב לאלה והבנים אינן כי אם שלושים צעלמא להציא לשניהן י"א חלקים וחזרין ראובן ושמעון ומורישין לבניהן בניו של ראובן נטלינן מחצה מי"א חלקים ובנו של שמעון נטול מחצה. והכי תניא בתוספתא (פ"ה ה"ג) כיצד שני אחין שהיו מיוצאי מצרים לאחד יש לו ט' בנים ולאחד יש לו בן אחד ולפניהם בית ה' כורין דהיינו י' לתכין תשעה נטלו לתך לתך ט' לתכין והאחד נטל לתך החזירים לאצותיהם וחזרו האצות והורישום לבניהן ט' אחין נטלו מחצה שהן כוריים וחאי ואחד נטל מחצה שהן כוריים וחאי וזהו שאמרנו בכל מקום חיין יורשין את המתים וכאן המתים יורשין את המתים וכן היה הצעה של ברייתא בסיפרי [ריש פתח] שנה הכתוב נחלה זו מכל נחלות שצתורה שכל נחלות שצתורה חיין יורשין את המתים וכאן המתים יורשין את החיים אמר רבי משל למה הדבד דומה לשני אחין כהנים שהיו בעיר לזה לו בן אחד ולזה לו ג' בנים ויצאו לגורן זה נטל סאה ואלו נטלו ג' סאין והוליכו אלל אציהן וחזרו וחלקו בשוה כיוצא בו אתה אומר בצאי הארץ זה נטל סאה ואלו נטלו ג' סאין והורישו את אצותיהן וירשו מתים את חיין וחזרו וחלקו בשוה דכפרישית לעיל. והשתא מתוקמי שני קראי לאלה תחלק הארץ אשמועינן שיטול כל אחד חלק אחד ואהני לשמות מטות אבותם לענין חלוקה לחלוק ציניהן מה שנטלו כאילו ליוצאי מצרים אצותיהם נתחלקו הנהו חלקים שנטלו ונטול בן שמעון מאלו החלקים כנגד כל בני ראובן: שני אחין כהנים. והמנו ציניהן לחלוק כל התרומות המיתנות לשניהן בשוה: לאלו

ע"ב גב דשקלו כל אחד ואחד מבאי הארץ חלקו בשביל עצמו חזרין וחולקים כמו שירשו מאבותם: ר' שמעון בן אלעזר אומר. בין ליוצאי מצרים בין לבאי הארץ נתחלקה הארץ